

1070861-97.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... Pretensão de cobrança de imposto após furto do veículo. Inadmissibilidade. Irrelevância da falta de comunicação ao órgão competente, para fins tributários. Inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes (CADIN). Dano moral não configurado. Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra da autora. Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1070861-97.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1070861-97.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Rinaldo Elias Zurdo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conheço diretamente do pedido e por não haver necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que o deslinde da controvérsia se baseia em provas documentais já acostadas aos autos.

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito.

O autor objetiva o cancelamento do débito inscrito no CADIN, relacionado a IPVA de exercício posterior à destruição do veículo por acidente, ocorrido em 28/05/2018, em razão da ausência de relação de propriedade do autor com o veículo MMM/Lancer 2.0, ano 2014/2014, placas OMM-1113, Renavam nº 01017072288, em razão de perda total decorrente. Pede a anulação dos débitos e o cancelamento dos protestos, além da condenação em danos morais.

Os pedidos procedem em parte.

No caso concreto, entendo ser possível o reconhecimento da perda da propriedade em relação ao veículo mencionado na inicial.

É que o autor trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar que o veículo foi objeto de acidente automobilístico em 28/05/2018, data em que o veículo também foi destruído, de modo a se reconhecer que perdeu a propriedade do mesmo (fls.

12/14).

Não há que se falar em imprescindibilidade da comunicação do sinistro aos órgãos competentes para que ocorra a dispensa do imposto, uma vez que a privação do direito de propriedade sobre o bem afasta o próprio fato gerador do tributo. A comunicação de baixa resulta na mais rápida desvinculação do bem em relação ao proprietário, de modo a diminuir as consequências da propriedade do veículo, mas não é providência essencial.

A respeito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Proc. 0015242-54.2011.8.26.0053 Apelação Relator(a): José Luiz Germano Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 16/04/2013 Data de registro: 18/04/2013 Outros números: 152425420118260053 Ementa: APELAÇÃO. IPVA. Pretensão de cobrança de imposto após furto do veículo. Inadmissibilidade. Irrelevância da falta de comunicação ao órgão competente, para fins tributários. Inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes (CADIN). Dano moral não configurado. Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra da autora. Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

"Proc. 0003162-79.2011.8.26.0434 Apelação Relator(a): José Maria Câmara Junior Comarca: Pedregulho Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 13/03/2013 Data de registro: 14/03/2013 Outros números: 31627920118260434 Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exercício entre os anos de 2001 e 2006. Veículo sinistrado. Perda total do automóvel em 1997. Fato gerador não configurado em razão do desaparecimento do objeto do tributo. Inexistência de hipótese de incidência do tributo nos exercícios posteriores à perda total do veículo. Aplicação do artigo 11 da Lei Estadual n. 6.606/89 e do artigo 2º do Decreto Estadual n. 40.846/96. Hipótese de dispensa automática. Precedentes deste Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."

Logo, o fato do autor de não ter providenciado a comunicação da perda total ao DETRAN ou à Fazenda Estadual não impede que se afaste sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA referente a exercícios posteriores ao crime que lhe retirou o domínio. Essa não comunicação somente pode levar o cidadão a sofrer determinados dissabores decorrentes da persistência de constar como proprietário do bem de que já não mais dispõe, como, no caso, o lançamento de impostos indevidamente.

Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRIBUTÁRIO. IPVA. Declaratória de inexistência de débitos. Alienação de veículo. Autora vítima de estelionato. Comprovação da falta de vínculo entre o veículo e a autora. Inexistência de relação jurídica tributária. Manutenção da sentença. Desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do art. 11 da Lei nº 6.606/89. Precedentes deste TJ/SP. Recurso improvido". (Apelação nº 0011859-52.2011.8.26.0220, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 14.05.2013).

Aos requeridos caberá adotar as providências, por meio do DETRAN, para excluir o cadastro do veículo em nome do autor, bem como efetuar o respectivo bloqueio. Os IPVAs e taxas ocorridas após a data do acidente devem ser canceladas, ante a patente impossibilidade de lançamento com a perda da posse do bem.

No presente caso, porém, não há que se falar em danos morais justamente porque a baixa do mesmo somente foi comunicada em 31/01/2019, possibilitando o lançamento do IPVA do exercício de 2019, que ocorre todo dia 1º de janeiro de cada ano, de modo que os problemas decorrentes desse lançamento, tal como negativação do nome do autor, não podem ser atribuídos à requerida, eis que sequer sabia ela da baixa do bem, mas sim pela desídia do autor, que demorou em comunicar o sinistro com perda total.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária do autor quanto ao veículo MMM/Lancer 2.0, ano 2014/2014, placas OMM-1113, Renavam nº 01017072288, a partir de 28/05/2018, bem como declarar inexigível ao autor os débitos de IPVA posteriores de exercícios seguintes (2019 em diante), determinando-se a exclusão do nome do autor do CADIN no prazo de 30 dias, bem como o cancelamento dos protestos efetivados às

custas da requerida.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários de sucumbência indevidos, nesta fase, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. P.R.I.

São Paulo, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA